وصوم التمتع والقران (والنذر المطلق) عن تقييده بزمان وهو اما معلق بشرط ووجد (كقوله ان شفى الله مريضي فعلى صوم يوم فحصل الشفاء) أو مطلق كقوله لله على صوم يوم لانه ليس لها وقت معين فلم تتأدى الا بنية مخصوصة مبيتة أو مقارنة لطلوع الفجر وهو الاصل وقدمت عنه للضرورة ويشترط الدوام عليها فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ولو افطر لاشئ عليه الا القضاء بانقطاع النية بالرجوع فلا كفارة عليه فى رمضان الا ان يعود الى تجديد النية ويحصل مضيه فيه فى وقتها تجديدا لها ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا ان شاء الله لانه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق الا ان يريد حقيقة الاستثناء

* (فصل فيما يثبت به الهلال وفى صوم) يوم (الشك وغيره) يجب كفاية التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لانه قد يكون ناقصا و (يثبت رمضان برؤية هلاله) لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فلذا قال (أو بعدة شعبان ثلاثين) يوما (ان غم الهلال) بغيم وغبار وغيره بالاجماع (ويوم الشك هو ما يلى التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل) بحقيقة الحال (بأن غم الهلال) أى هلال رمضان فاحتمل كمال شعبان ونقصانه نظرا الى قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه فى المرة الثالثة يعنى تسعة وعشرين

كل فعل دبر ليلا قهستانى (قوله وصوم التمتع والقران) بالرفع عطفا على قوله قضاء رمضان وذلك لان الصوم بدل عن الدم الواجب فيهما وهو دم شكر للتوفيق لاداء النسكين (قوله ووجد) اى الشرط (قوله أو مطلق) أى عن التعليق (قوله لانه ليس لها وقت معين) اى وانما اشترط التعيين والتبييت فيها لان تلك الصيامات ليس لها وقت معين لان الواجب ثابت فى الذمة وكل زمان صالح لادائه وللنفل فلم يقع عما فى ذمته الا بالتعيين وليس وقتها معيارا لها فاشترط فيه التبييت (قوله فلم تتأدى) المناسب حذف الالف للجازم (قوله وهو الاصل) اى المقارنة هى الاصل فى النية وانما ذكر باعتبار الخبر (قوله للضرورة) لان تحرى وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع (قوله فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما) قال فى الهندية ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه فى الصيامات كلها (قوله ولو أفطر) اى فى اداء رمضان بعد رجوعه عن نية الصوم ليلا (قوله فلا كفارة عليه فى رمضان) لشبهة خلاف من اشترط التبييت (قوله الا أن يعود الى تجديد النية) استثناء من قوله لانقطاع النية بالرجوع اى فاذا جددها صح صومه (قوله ويحصل مضيه فيه) أى فى الصوم بنيته فى وقتها أى النية بعد الفجر الى قبيل الضحوة الكبرى وقوله تجديدا لها أى للنية أى تحصيلا لها لان الاولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها (قوله ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا ان شاء الله) لان المشيئة انما تبطل اللفظ والنية فعل القلب بحر ولا يبطل النية ليلا أكله أو شربه او جماعه بعدها كذا فى حاشية السيد عن العلامة مسكين والتعليل يفيد ان المشيئة لا تبطل مطلقا ولو قصد حقيقته لكن لكلام المؤلف وجه وهو انه اذا قصد التعليق كان غير جازم بالنية وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

* (فصل فيما يثبت به الهلال) أى هلال رمضان وغيره (قوله وغيره) كصوم يومين من آخر الشهر (قوله يجب) الظاهر منه الافتراض لانه يتوصل به الى الفرض وكذا يجب التماس هلال شوال فى غروب التاسع والعشرين من رمضان (قوله التماس الهلال) أى طلب رؤيته قال فى الشرح وتكره الاشارة الى الهلال عند رؤيته لانه فعل الجاهلية وفى هذا اشارة الى انه لا عبرة بقول المنجمين فلا يثبت به الهلال (قوله فان غم عليكم) اى أخفى عليكم (قوله فلذا) اى لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث فان غم عليكم الخ (قوله وغيره) كظلمة مانعة أو ضوء كذلك أو دخان (قوله هو ما يلى التاسع والعشرين) قال فى الهندية هو اذا لم ير علامة ليلة الثلاثين والسماء متغيمة أو شهد واحد فردت شهادته او شاهدان فاسقان فردت شهادتهما اهـ وفى شرح المختار ان يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت وظاهر التقييد بأنه ما يلى التاسع والعشرين انه لا يكره صوم التاسع من ذى الحجة عند الشك فى أنه يوم نحر والظاهر الكراهة ويحرر (قوله وقد استوى فيه الخ) بيان لوجه اضافة اليوم الى الشك (قوله بحقيقة الحال) متعلق بالجهل وحذف من العلم نظيره أو متعلق بالعلم وحذف من الجهل نظيره (قوله بأن غم الهلال) الباء للسببية (قوله فاحتمل) بالبناء للمجهول اى احتمل الحال (قوله وخنس ابهامه)

لم